

제 목 영업활동에 따른 대가 수납에 관한 사항

소 관 부 서(기관) ★★★★★처

조 치 부 서(기관) ★★★★★처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 정부 및 공공기관 등을 대상으로 한 사업 외에 민간부문을 대상으로 하는 사업을 영위하고 있다.

한편, 「직제 규정 시행세칙」에 따라 ★★★★★처는 공사의 대 정부 관련 업무를 총괄하고 있으며 대내외 사업 등의 법률적 검토업무를 담당하고 있다.

2. 판단기준

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」(이하 “「규칙」”이라 한다.) 제2조(다른 법령과의 관계 등)에 따르면 공사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공기업으로서 공기업·준정부기관의 계약처리에 관하여 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 「규칙」에서 정하는 바에 따라야 한다.

그리고 「규칙」 제14조(대가의 수납)에 따르면 수입의 원인이 되는 계약의 경우에는 「규칙」에서 정한 사유¹⁾를 제외하고는 계약상대자에게 그 대가를 미리 내게 하도록 되어 있다.

1) 계약상대자가 국가·지방자치단체 또는 다른 공기업·준정부기관, 자회사, 출자회사인 경우 또는 계약상대자가 은행발행 지급보증서 또는 이행보증보험증권을 제출한 경우 등

한편, 「규칙」 제2조(다른 법령과의 관계 등)에 따르면 공기업의 장은 계약의 기준·절차 등과 관련하여 해당 공기업의 업무의 특성, 계약의 공정성 및 투명성 확보, 그 밖에 불가피한 사유가 있는 경우에는 기획재정부장관의 승인을 받아 이 규칙에서 정하는 내용과 다른 내용의 계약의 기준·절차를 정할 수 있다.

따라서 공사는 「규칙」에서 정한 사유를 제외하고 제품 공급·판매 계약을 체결하는 경우 계약상대방으로 하여금 대가를 미리 내도록 하여야 하고, 그러지 못할 경우에는 별도의 승인을 받아 「규칙」을 위반하지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사실이 공사의 민간부문 대상으로 하는 사업의 대가의 수납조건을 점검한 결과 대부분의 사업이 수요처로부터 대가를 미리 받지 않고 사업을 영위하고 있다.

특히, 이번 특정감사의 대상인 불리온 메달 사업의 경우 제품을 선 공급한 후 국내 판매제품은 14영업일, 해외 판매제품은 통상 50영업일 이내를 기한으로 수요처가 대가를 납부하는 사후 결제방식으로 운영하고 있었다.

그러나 위와 같은 사후결제 방식으로 사업을 운영하는 것은 「규칙」에서 정한 예외 사유에 해당하지 않고 이에 관한 기획재정부장관의 별도 승인도 없었으므로 「규칙」에 위배되는 실정이다.

따라서 「규칙」을 준수하기 위해 공사의 민간부문을 대상으로 하는 사업의 특성을 고려하여 에서 정한 예외사유인 이행보증보험증권 가입이 가능한지 우선 검토할 필요가 있고, 그러지 못할 경우에는 「규칙」에서 정한 기획재정부장관의 승인을 받는 등 사업을 계속 영위할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.

관련부서(기관) 의견 ★★★★★처는 본 건과 관련하여 ☒☒부서에서 우선 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」에서 정한 예외 사유의 적용이 가능한지 검토가 필요하며, 적용이 불가능할 경우 ☒☒부서와 ♠♠부서가 구체적인 대안을 제시하면 그 대안에 대해 대 정부 업무를 총괄하는 ★★★★★처에서 법률 리스크 검토를 거쳐 기획재정부장관의 승인을 받을 수 있도록 적극적으로 지원하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

★★★★★처장은

☒☒부서에 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」에서 정한 예외 사유의 적용이 가능한지 검토를 요구한 후, 불가능한 사업의 경우에는 기획재정부장관의 승인을 받을 수 있는 방안에 대해서 검토하시기 바랍니다.(통보)